

1502741-17.2021.8.26.0320
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/07/2022
... Data de Registro: 25/02/2022, g.n.)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES e POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - PRELIMINAR.
Ilicitude da prova. Denúncia anônima. Diligência policial. Invasão de domicílio não configurada. Crimes permanentes. Denúncia anônima e fundada suspeita evidenciada - Rejeição. MÉRITO - Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Depoimentos dos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
2ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502741-17.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502741-17.2021.8.26.0320
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2229114/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19795192 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 1974/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2229114 - 04º D.P. LIMEIRA, 1974/21/923 - 04º D.P. LIMEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
REINALDO GODOI FERNANDES

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

REINALDO GODOI FERNANDES, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, porque, em tese, no dia 23 de agosto de 2021, por volta das 03h00min, na Rua Francisco Alves Filho, nº 31, Parque Residencial Aeroporto, na cidade e comarca de Limeira, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um carrinho de transportar botijões de gás; dois botijões de gás, sendo um deles cheio e outro vazio; e duas garrafas de energético, pertencentes Izaqueu Lemes. Ainda, no dia 23 de agosto de 2021, por volta das 12h46min, na Delegacia Seccional de Limeira, na cidade e comarca de Limeira, portava munição, de uso permitido, consistente em 01 cartucho de calibre nominal “.32 S&WL” íntegro, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2021 (fls. 107/109).

O denunciado apresentou resposta à acusação às fls. 131/132.

Designada audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, interrogando-se ao final o réu.

Em sede de alegações finais, oferecidas oralmente em audiência, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia. A Defensoria Pública, por seu turno, postulou a absolvição quanto ao delito do Estatuto do Desarmamento, pelo princípio da insignificância, e o afastamento da qualificadora em relação ao crime de furto, realizando considerações subsidiárias sobre a pena.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes a materialidade e a autoria delitivas, a partir do auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/19), laudo pericial do local (fls. 87/90), laudo pericial da munição (fls. 91/93) e da prova oral colhida em juízo.

De fato, a vítima IZAQUEU LEMES, ouvido na delegacia e em édito (fl. 10 e mídia), alegou que o local consiste em um comércio de gás e bebidas. Foi informado que o réu ingressou e subtraiu alguns bens. Visualizou as imagens de segurança e depois resolveu diligenciar nas proximidades. Avistou o réu com as mesmas vestimentas utilizadas pelo furtador, na posse de um botijão. Disse que acionou a polícia, além de abordar o acusado. O réu deixou o botijão em um depósito e pegou um mototáxi, evadindo-se. A vítima, posteriormente, retornou ao depósito, onde o acusado já estava com outras roupas. Foi localizada em sua posse uma bolsa, contendo energéticos, tendo os policiais encontrado um carrinho, um botijão e demais bebidas.

Em uníssono, o Policial Militar JEFFERSON, ouvido como testemunha do juízo, aduziu que foi acionado para verificar a ocorrência, recebendo ligação posterior da vítima, que estava em contato visual com o autor do furto. Em seguida, o réu foi localizado, bem como uma mulher, na posse de energéticos, posteriormente reconhecidos pela vítima. A mulher também confessou que, juntamente com o réu, efetuaram a subtração de bens, indicando o local onde estavam homiziados, os quais foram prontamente reconhecidos pela vítima. Posteriormente, já na delegacia, na bolsa do réu, foram localizadas munições.

O réu REINALDO, na delegacia, confessou integralmente os fatos, afirmando que estava cumprindo pena no regime aberto e que entrou no depósito de botijão, após cortar a cerca com uma turquesa, estando sob efeito de drogas. Subtraiu 2 (dois)

botijões, um cheio e outro vazio, um carrinho, bem como alguns energéticos. Declarou que agiu sozinho e, em seguida, levou os produtos para uma casa abandonada, onde estava dormindo sua namorada Patrícia. Acrescentou que, pela manhã, saiu para a rua, para tentar vender um dos botijões, sendo abordado pela vítima. Afirmou que levou o botijão para um depósito onde pretendia comprar um cheio e deixar o vazio. Acabou sendo abordado pelos policiais militares e preso. Um botijão foi apreendido no depósito onde estava, e o restante na casa em que havia dormido. Por fim, alegou que os 3 projéteis encontrados em sua mochila eram velhos e foram encontrados em uma casa abandonada (fl. 06).

Em juízo, confessou novamente, porém negou o rompimento de obstáculo, asseverando que ingressou no estabelecimento por um buraco na cerca, preexistente, subtraindo em seguida os bens descritos na denúncia. Igualmente confessou o porte das munições, que estavam em sua bolsa (mídia).

Por conseguinte, infere-se que o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório é seguro, coerente e harmônico, apontando para a condenação, até mesmo porque não há nenhuma outra versão nos autos.

Saliento que é de extrema valia o depoimento dos agentes policiais, agentes dotados de fé-pública no exercício de suas funções, mormente se não há indícios de que queiram prejudicar injustamente o réu. Nesse sentido:

PROVA - Testemunho de policiais - Valor - Depoimento de policiais devem ser apreciados pelo que neles se contém, não podendo diminuir seu valor probante, tão somente, em razão das funções que exercem. JOGO DO BICHO - Exploração pelo governo de outros jogos de azar - Irrelevância. A despeito de o jogo do bicho ser praticado em todo o território nacional, aliado à oficialização da Loto e outros jogos explorados pelo próprio Poder Público, não contrariando os usos e costumes, as disposições legais que proíbem a sua prática ainda estão vigentes, não cabendo ao Judiciário a tarefa revisadora" (TACrimSP - Ap. nº 867.199 - 7ª Câmara - Rel. Juiz Rubens Elias - v.u. - J. 15.09.94) (g.n.).

A qualificadora de rompimento de obstáculo, por fim, restou cabalmente comprovada pelo laudo pericial de fls. 97/90 e fotografias de fls. 24/25.

Reputa-se descabida a alegação de incidência do princípio da insignificância ou atipicidade da conduta de porte ou posse ilegal de arma de fogo desmuniada ou mesmo das munições isoladas, pois, cuidando-se de crime de perigo abstrato, para a consumação da infração basta tão-somente a potencialidade lesiva atestada por laudo pericial, sendo tuteladas a paz e segurança públicas. Nesse sentido:

Porte ilegal de arma de fogo - Apreensão de arma de fogo de uso permitido - Arma desmuniada - Laudo pericial atestando potencialidade lesiva - Tipicidade - Entendimento do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 - Aquele que porta arma de fogo de uso permitido realiza o tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, desde que haja comprovação de sua potencialidade lesiva por meio de perícia idônea, pouco importando se aludida arma estava desmuniada no momento da apreensão e muito menos naquele em que foi analisada pelo expert. Cálculo da Pena - Réu que ostenta personalidade voltada à prática de crimes - Parâmetro válido para a exacerbação da pena-base - Entendimento É plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do mínimo legal, caso demonstrado que o agente ostenta personalidade voltada à prática de crimes, nos termos do art. 59 do CP. Pena - Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência - Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena - Entendimento Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", e § 3º, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu. Pena - Substituição da

pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso – Entendimento do art. 44, inc. II, do CP Em se cuidando de reincidente, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP. (TJSP; Apelação Criminal 1514795-97.2021.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022, g.n.)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES e POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR. Ilícitude da prova. Denúncia anônima. Diligência policial. Invasão de domicílio não configurada. Crimes permanentes. Denúncia anônima e fundada suspeita evidenciada – Rejeição. MÉRITO – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Escusas do réu isoladas – Apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (02 porções de cocaína, com peso líquido de 1,813 quilogramas), além balanças de precisão, petrechos e munições de uso permitido – Impossibilidade de absolvição do delito do Estatuto do Desarmamento por atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Munições que se mostraram eficazes para a realização de disparos e potencialmente lesivas. Precedentes do STJ – Condenação preservada. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03). Iniciais acima dos patamares para o tráfico. Quantidade de droga – Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – Concurso material – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1503457-05.2020.8.26.0506; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2022; Data de Registro: 10/06/2022, g.n.)

Passo a dosar a reprimenda penal.

I) Artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal

As circunstâncias judiciais são favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, incide a agravante da reincidência (fls. 41/59), de modo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 2 (dois) anos 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, na medida em que, em juízo, deixou o acusado de confirmar o rompimento de obstáculo, inexistindo a assunção integral da culpa.

Na terceira fase, não incidem outras circunstâncias, restando definitiva a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

II) Artigo 14, da Lei 10.826/2003

As circunstâncias judiciais são favoráveis, estabelecendo-se a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, incide a agravante da reincidência (fls. 41/59), a qual se compensa com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, não incidem outras circunstâncias, restando definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

III) Concurso material

Somando as penas acima, na forma do artigo 69, do Código Penal, perfazem 4 (quatro)

anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, à míngua de elementos que permitam aferir a condição econômica do réu.

A despeito da reincidência, reputo suficiente e adequada a imposição do regime inicial semiaberto, tendo em vista a ausência de gravidade em concreto da conduta.

Pela quantidade de pena, superior a 4 (quatro) anos, e reincidência, não há como conceder-se a substituição prevista no artigo 44, do CP, ou a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu REINALDO GODOI FERNANDES, qualificado nos autos, à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor piso, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, suspendendo-se a exigibilidade, pois assistido pela DPE/SP.

P.I.C.

Limeira, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA